

1502375-36.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502375-36.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502375-36.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2202714/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26368161 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2202714 - 03º D.P. CAMPINAS, 2202714/2022 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS NIFER DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado mediante denúncia do Ministério Público em face de CARLOS NIFER DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 05h31, na Rua Santo Antônio Clarete, altura do nº 80, Castelo, Campinas/SP, o acusado, tentou subtrair, para si, diversas garrafas de vinho e 01 (uma) faca, pertencentes à vítima D.R.S.

Auto de prisão em flagrante (pág. 13); Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 46/48); laudo pericial do local (págs. 138/145) e relatório de investigação (págs. 179/187).

Recebida a denúncia em 02 de agosto de 2022 (págs. 123/124), o acusado foi regularmente citado para apresentar resposta à acusação (págs. 147), o que fez por meio de Defensoria Pública (págs. 153/156).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, a testemunha arrolada pelas partes e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pelo afastamento da qualificadora referente à escalada, redução máxima da pena pela tentativa, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo laudo pericial.

A autoria, de igual forma, restou inconteste ante toda prova colhida nos autos.

Vejamos.

A vítima D.R.S, em sede administrativa, disse que é proprietário do restaurante japonês TAISHI ORIENTAL. Na data dos fatos, por volta das 04h16min, foi avisado pelo sistema de câmeras que presta serviços para o seu comércio, que um indivíduo havia entrado no restaurante e que a Polícia Militar já havia sido acionada. Que se deslocou até o restaurante, onde visualizou os militares contendo o invasor e ato contínuo franqueou a entrada dos patrulheiros no interior do imóvel. Constatou que nada havia sido levado, bem como não havia arrombamento. Reparou que o sujeito havia separado algumas garrafas de vinho e uma faca e as deixou em frente ao portão de entrada.

Em juízo, disse que por volta de 04 horas da manhã a empresa de monitoramento ligou e informou que havia um assaltante no interior do estabelecimento. Quando chegou ao local, a polícia já havia detido o acusado. O réu pulou uma grade para entrar no estabelecimento e já havia separado algumas garrafas de vinho e uma faca, bem como consumiu alguns produtos do comércio.

A testemunha, Rodrigo Donizete Machado, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, disse que por volta das 04h17min, o depoente e seu parceiro de farda, SDPM Marcos, foram acionados para atender ocorrência sobre um furto em andamento em um restaurante localizado na rua Santo Antônio Clarete, no bairro Castelo. Disse que de acordo com o COPOM, um indivíduo havia entrado dentro do estabelecimento. O depoente e o soldado Marcos deslocaram-se para o endereço e encontraram um indivíduo andando pelo telhado do imóvel. Informou que deu voz de abordagem ao sujeito que desceu do telhado. Realizada abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado. Indagado sobre os fatos, o acusado disse que havia saído da cadeia de Sorocaba, onde cumpria o regime semiaberto e que o diretor da penitenciária lhe deu uma passagem até a cidade de Campinas, mas como reside no município de Conchal e não possuía dinheiro para chegar até sua cidade, decidiu furtar o comércio. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a Unidade Policial.

Em seguida, o policial militar Marcos Francisco da Silva, em sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que foram acionados via COPOM e o acusado foi detido dentro do restaurante. Em seguida, a vítima compareceu no estabelecimento e todos foram levados à Delegacia. O acusado tinha separado algumas garrafas de vinho. O réu pulou o portão para ingressar no estabelecimento e confessou o crime.

O acusado, Carlos Nifer de Almeida, em sede administrativa, disse que tinha acabado de sair do sistema e tentou diversos órgãos para conseguir passagem para ir para sua cidade, Conchal/SP. Aduziu que como não conseguiu nada, tentou furtar duas garrafas de bebida alcoólica, para amenizar o frio, mas foi detido. Por fim, disse estar arrependido.

Em juízo, disse que tinha acabado de sair do sistema prisional e chegou em Campinas

por volta de 03 horas. Informou que entrou no estabelecimento para conseguir dinheiro para comprar uma passagem.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu, nos exatos moldes da exordial acusatória.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que o réu, tentou subtrair, para si, mediante escalada, diversas garrafas de vinho e 01 (uma) faca, pertencentes à vítima D.R.S.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de tentar subtrair, para si, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante escalada, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Quanto ao depoimento prestado pelo policial militar foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na prisão, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”(RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não bastasse, o réu confessou a prática do delito e não há motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade que o réu, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Neste escopo, já se decidiu: “APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas.

Analizadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório.” (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de

2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falem fragilidade do conjunto probatório.

Importante salientar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, restou devidamente comprovada pelas palavras da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo pericial.

O laudo pericial referente ao local dos fatos (págs. 138/145) atestou que: "4.1 DO PROVÁVEL ACESSO E INGRESSO: Não foram encontradas marcas ou outros sinais que evidenciassem o acesso delituoso à propriedade. Contudo, devido às características da vedação do imóvel, admite-se como possível o ingresso mediante escalada do portão lateral, que media aproximadamente 2,5 metros de altura (Fotografias 3 e 4). Cumpre ressaltar que escaladas não necessariamente deixam vestígios aparentes e quando deixam, tais vestígios podem ser desfeitos por outros eventos".

Dessa forma, ao escalar altura superior à facilmente alcançável por homem médio (2,5m de altura), o acusado se utilizara de via imprópria para adentrar na propriedade da vítima e lograr êxito em sua empreitada delitiva, circunstância suficiente para caracterizar a qualificadora da escalada, devidamente atestada no laudo pericial supramencionado.

Ora, "A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se" (RT 437/402)

Assim sendo, o crime em tela configura-se como qualificado, uma vez que se comprovou a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Frisa-se que o crime pretendido pelo réu somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O motivo da não consumação do delito foi a rápida atuação dos policiais militares.

Importante salientar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa nitidamente no caso em tela.

Vale ressaltar, que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, dependendo do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que

possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta, importando, neste caso, a redução em fração de 2/3 (dois terços). A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes (proc. 0033798-11.2014.8.26.0050 - pág. 50) e, ainda, levando-se em consideração que o acusado estava em prisão domiciliar quando praticou o delito (pág. 55), o que demonstra total desprezo à justiça. Dessa forma, justificada está a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois a personalidade do agente não pode ser premiada pelo ordenamento jurídico. O artigo 59 do Código Penal determina que a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente sejam consideradas para a fixação da pena. Acrescento que ao considerar o fato de que o acusado estava em prisão domiciliar como condição, não se está punindo o réu duas vezes pelo mesmo fato, tanto que na execução o cometimento de novo crime é considerado falta grave e não se cogita que isso seja bis in idem. Mas sim, aquele que comete novo crime estando em prisão domiciliar mostra uma personalidade mais resistente ao cumprimento das normas e uma maior culpabilidade.

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência específica (proc. 0098484-12.2014.8.26.0050 - págs. 50/51), majoro a pena em 1/3 (um terço). Oportuno ressaltar que não se trata de reincidência específica, mas de multirreincidência, conforme se observa da certidão de antecedentes (proc. 0074724-29.2017.8.26.0050 - pág. 50), sendo essa a tese firmada no Recurso Repetitivo 585 do STJ (É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.) Em seguida, observada a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu CARLOS NIFER DE ALMEIDA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início de cumprimento de pena, ante a reincidência específica do acusado e, ainda, tendo em vista que estava em prisão domiciliar quando cometeu o delito, o que demonstra uma maior periculosidade do agente, bem como um caráter voltado à prática delitiva em desatenção às normas sociais, não podendo, portanto, ser outro o regime.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do

juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o réu possui outra execução em andamento e apenas o Juízo das Execuções poderá fazer a adequada unificação das penas.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA